

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1393/2531

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาย ประพจน์ โกวิท เท วา วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575, มาตรา 680

จำเลยทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของ ส.ยอมรับผิดชอบไม่เกิน 50,000 บาทไว้
ต่อโจทก์ ซึ่งตามสัญญาค้ำประกันระบุว่าความผูกพันตามสัญญาค้ำประกันจะเป็นอัน
ระงับลงต่อเมื่อโจทก์ได้หักค่าจ้างของ ส.ไว้จนครบตามอบให้โจทก์ยึดถือไว้แทน การ
ที่โจทก์จ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของโจทก์รวมทั้ง ส.เป็นรายเดือนตาม
อัตราและวิธีการที่โจทก์กำหนดไว้ และพนักงานยังมีสิทธิจะได้รับ เมื่อทำงานครบ 5
ปีและ 10 ปีแล้วนั้น เป็นเงินที่โจทก์จ่ายให้ ทั้งหมดแต่ฝ่ายเดียว ถือไม่ได้ว่าโจทก์หัก
ค่าจ้างของ ส.ไว้ตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าว และสัญญาค้ำประกันก็มีได้บังคับว่า
โจทก์มีหน้าที่ต้องหักค่าจ้างของ ส.เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์หักค่าจ้างของส.ไว้จำเลยจึง
ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันอยู่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของนายสุชาติ รัตนสิน ไว้
กับโจทก์ว่า ถ้านายสุชาติซึ่งเข้าเป็นพนักงานของโจทก์ทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยจะ
ชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ 50,000 บาทต่อมานายสุชาติได้กระทำความผิดทำให้โจทก์เสีย
หายศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษและให้นายสุชาติใช้เงินแก่โจทก์ 549,489.67 บาท

โจทก์แจ้งให้จำเลยนำเงินจำนวน 50,000 บาท ไปชำระ แต่จำเลยไม่ชำระ ขอให้
บังคับจำเลยชำระเงิน 52,187 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ทำสัญญาค้ำประกันจริง แต่ตามระเบียบของโจทก์
โจทก์จะต้องหักเงินเดือนนายสุชาติไว้เป็นเงินสะสมและโจทก์ก็ได้หักเงินเดือนนาย
สุชาติตลอดมา หากโจทก์ไม่หักก็เป็นเพราะความผิดของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 52,187 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงิน 27,609.27 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยได้ทำสัญญาค้ำ
ประกันการทำงานของนายสุชาติ รัตนสิน ยอมรับผิดไม่เกินจำนวนเงิน 50,000 บาท
ไว้กับโจทก์ ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งตามสัญญาข้อ 4 ระบุว่าความ
ผูกพันตามสัญญาค้ำประกันจะเป็นอันระงับลงต่อเมื่อโจทก์ได้หักค่าจ้างของนายสุชาติ
ไว้เป็นประกันจนครบ 50,000 บาท มามอบให้โจทก์ยึดถือไว้แทนแล้ว ต่อมานายสุชา
ติได้ทุจริตยกยอกและฉ้อโกงโจทก์ทำให้โจทก์เสียหาย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นาย
สุชาติใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 500,000 บาทเศษ โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระเงินตาม
สัญญาค้ำประกันแล้ว แต่จำเลยไม่ชำระ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่าโจทก์
ต้องนำเงินทุนเลี้ยงชีพของนายสุชาติมาหักจากจำนวนเงินที่จำเลยต้องรับผิดชอบตาม
สัญญาค้ำประกันหรือไม่โจทก์มีนายสมาน ธนาคม ผู้จัดการของโจทก์ สาขา
อุบลราชธานีเป็นพยานเบิกความว่า เงินทุนเลี้ยงชีพเป็นเงินที่โจทก์จ่ายให้พนักงาน
ของโจทก์ทุกคนมิใช่หักจากเงินเดือน และตามระเบียบการเงินทุนเลี้ยงชีพของ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด พ.ศ. 2521 เอกสารหมาย จ.6 มีข้อความว่า ข้อ 2 พนักงาน
ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้สิทธิรับเงินทุนเลี้ยงชีพจากธนาคารตามข้อ 2.1 เงินทุน

เลี้ยงชีพรายเดือนเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น และข้อ 2.2 เงินทุนเลี้ยงชีพเพิ่มพิเศษเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของยอดเงินในบัญชีทุนสะสมของพนักงานผู้นั้น เมื่อพนักงานผู้นั้นปฏิบัติงานมาครบ 5 ปีและ 10 ปีบริบูรณ์ข้อ 3.1 การจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพรายเดือน จะจ่ายให้แก่พนักงานเป็นรายเดือนทุกเดือนโดยธนาคารจะนำฝากเข้าบัญชีทุนสะสมของพนักงานผู้นั้น ข้อ 3.2 เงินทุนเลี้ยงชีพเพิ่มพิเศษจะจ่ายให้เพียง 2 ครั้ง เมื่อพนักงานผู้นั้นปฏิบัติงานมาครบ 5 ปีและ 10 ปีบริบูรณ์ตามลำดับเท่านั้น ไม่ว่าพนักงานผู้นั้นจะลาออกไปแล้วกลับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่อีกก็ตาม แสดงว่าเงินทุนเลี้ยงชีพนี้โจทก์เป็นผู้จ่ายให้นายสุชาติทั้งหมดแต่ฝ่ายเดียว จึงไม่อาจถือได้ว่าโจทก์หักเงินค่าจ้างของนายสุชาติไว้ตามสัญญาคำประกันเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 4 โจทก์จึงนำเงินทุนเลี้ยงชีพดังกล่าวไปชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการที่นายสุชาติทำสัญญาอยู่กับโจทก์ได้ ที่จำเลยต่อสู้ว่านายสุชาติมียอดเงินในบัญชีเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวน 22,390.72 บาท ตามเอกสารหมายเลข ล.1 โจทก์ต้องหักเงินทุนเลี้ยงชีพดังกล่าวออกก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะให้ผู้คำประกันรับผิดชอบจึงรับฟังไม่ได้ และตามสัญญาคำประกันข้อ 4 ดังกล่าว มิได้เป็นการบังคับให้โจทก์มีหน้าที่ต้องหักค่าจ้างของนายสุชาติมายึดถือไว้แทนตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้หักค่าจ้างของนายสุชาติไว้และนายสุชาติทำความเสียหายให้แก่โจทก์โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้แล้ว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันเอกสารหมายเลข จ.1 ต่อโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ